

TMARC CENTRO DE ARBITRAJE Y DISPUTE BOARDS S.A.C.

Expediente Por Asignar

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

(En adelante, el Contratista)



C -

BANCO DE LA NACIÓN

(En adelante, el Banco o Entidad)

Escrito Correlativo

PRESENTAMOS SOLICITUD DE ARBITRAJE

3 de febrero de 2026

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

A LA SECRETARIA GENERAL. –

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., identificado con **RUC N° 20453649840**, inscrita en la **Partida Electrónica N° 02057154** de los Registros Públicos de Chiclayo, quien procede debidamente representado por el señor **SEBASTIAN LLANOS DIAZ**, identificado con **DNI N° 26616067**, con domicilio Fiscal y Legal en Avenida Manco Cápac N° 664, Distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca, en el arbitraje seguido contra del **BANCO DE LA NACIÓN**, a ustedes decimos:

I. PETITORIO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14° del Reglamento de Arbitraje de TMARC, presentamos nuestra **Solicitud de Arbitraje** contra del **BANCO DE LA NACIÓN**, conforme a las consideraciones que pasamos a desarrollar:

II. INFORMACIÓN DE LAS PARTES:

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC N°: 20453649840

Representante Legal: Sebastián Llanos Díaz

Documento Nacional de Identidad: N° 26616067

Número de Teléfono: 928946580

Domicilio procesal: Cal. Integración SN, CP Tartar I, Distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca

Correos electrónicos para todas las notificaciones: mesadepartes@gruporsc-aci.com, servicomsac93@gmail.com.

IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO:

BANCO DE LA NACIÓN

RUC: 20100030595

Representante Legal: Edinson Augusto Diaz Galarza.

DNI del representante: 09332291

Domicilio: Avenida Javier Prado Este N° 2499, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Correo electrónico: jbustamante@bn.com.pe.

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840


Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

III. CONVENIO ARBITRAL:

En el presente caso, la controversia suscitada proviene del Contrato N° 029789-2024-BN - Ejecución de obra, "Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad".

Sobre la base de lo dispuesto por el convenio arbitral contenido en la Cláusula Vigésimo Segunda, se observa el Convenio Arbitral y/o cláusula de solución de controversias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Según el acuerdo de las partes, las controversias que surjan entre las mismas durante la ejecución contractual relativas a su ejecución propiamente dicha, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, incluida la de incumplimiento del pago final, se resuelven mediante conciliación o arbitraje; asimismo, convienen que la conciliación constituye un medio de solución previo al inicio del arbitraje. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento según la naturaleza de las pretensiones planteadas, debiendo tener presente que los plazos señalados en este acápite son de caducidad, según lo establecido en la normativa antes indicada.

Queda pactado que de darse inicio al arbitraje será nacional, de derecho e institucional y necesariamente será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros cuando el monto de la cuantía de la(s) controversia(s) involucrada en la solicitud de arbitraje sea mayor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de la presentación de la referida solicitud arbitral al Centro Arbitral o verse sobre materia de cuantía indeterminable o, por Árbitro Único si el monto cuantificable de la(s) controversia(s) contenida en la solicitud arbitral es igual o menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral al centro Arbitral.

El arbitraje institucional se realizará bajo la administración, reglamento y demás regulación complementaria del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima o, del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú; a elección de quien decida dar inicio al arbitraje.

En caso de constitución de Tribunal Arbitral, cada una de las partes designará a sus, árbitros, y estos designarán al tercer árbitro quién asumirá la presidencia del colegiado. El Centro de Arbitraje realizará la designación residual del presidente del Tribunal Arbitral cuando los árbitros designados por las partes no se hayan puesto de acuerdo respecto a su designación; o realizará la designación del Árbitro Único cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo con su designación. Para la designación residual del presidente del Tribunal Arbitral o del Árbitro Único, el árbitro a designarse deberá estar inscrito en el RNA-OSCE.

Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la facultad de ejecutar el Laudo. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

De la revisión de la Cláusula Vigésimo Segunda del contrato se advierte que el denominado Convenio Arbitral y/o cláusula de solución de controversias presenta un vicio de imprecisión relevante, toda vez que se establece como institución administradora del arbitraje al supuesto "Centro de Arbitraje y Resolución de

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840


Sergio Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú", entidad que **NO EXISTE bajo dicha denominación ni se encuentra registrada como centro de arbitraje reconocido en los registros oficiales correspondientes.**

A ello se suma que el convenio arbitral resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), el cual establece expresamente que, cuando corresponda un arbitraje institucional, las partes deben encomendar la organización y administración del arbitraje a una única institución arbitral debidamente determinada:

Artículo 226. Convenio arbitral

"226.1. Cuando corresponda el arbitraje institucional, en el convenio arbitral las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral.
(...)"

(Subrayado nuestro)

Sin embargo, en el presente caso, el convenio arbitral se aparta abiertamente de dicho mandato normativo, toda vez que consigna de manera errónea más de un centro de arbitraje, generando una ambigüedad insalvable sobre cuál de ellos debe asumir la organización y administración del proceso. Esta deficiencia se ve agravada por el hecho de que **uno de los centros consignados no existe jurídicamente bajo la denominación utilizada**, lo que impide incluso identificar con certeza a la entidad arbitral supuestamente designada.

Tal configuración del convenio arbitral no permite determinar, ni por interpretación literal, ni sistemática, ni funcional, cuál fue la institución arbitral efectivamente elegida por las partes, lo que imposibilita la aplicación de un reglamento arbitral específico y la activación regular del mecanismo institucional previsto en la normativa de contrataciones del Estado. En este escenario, cualquier intento de ejecución directa del convenio arbitral supondría atribuir competencias arbitrales de manera discrecional, en abierta vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica y predictibilidad que rigen los contratos sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

Por tanto, **la designación simultánea y errónea de más de un centro arbitral no solo infringe el artículo 226 del RLCE, sino que desnaturaliza el carácter institucional del arbitraje pactado, privándolo de un marco procedimental claro y preestablecido.** Esta situación configura una incertidumbre objetiva e insalvable respecto de la entidad llamada a administrar el proceso arbitral, que no puede ser corregida mediante interpretaciones supletorias sin alterar

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

sustancialmente la voluntad contractual ni desconocer el marco normativo imperativo aplicable.

En consecuencia, el defecto advertido no puede ser calificado como un error menor o subsanable, sino como un vicio sustancial del convenio arbitral, que impide su ejecución en los términos originalmente pactados y refuerza su carácter patológico, haciendo necesaria la aplicación de mecanismos de conservación del arbitraje que permitan preservar la voluntad arbitral sin contravenir la normativa vigente.

En consecuencia, AL ENCONTRARNOS ANTE UN CONVENIO ARBITRAL PATOLÓGICO, que impide su ejecución en los términos originalmente pactados, corresponde proponer, en aplicación del principio de conservación del arbitraje, que la controversia sea administrado por TMARC CENTRO DE ARBITRAJE Y DISPUTE BOARDS S.A.C. por ser una institución idónea, especializada en controversias derivadas de contratos de obra pública y que garantiza la neutralidad e independencia en la conducción del proceso arbitral.

IV. TIPO DE ARBITRAJE

De acuerdo al convenio arbitral, las discrepancias se resolverán mediante Arbitraje Nacional, de Derecho e Institucional, a través de Tribunal Arbitral Unipersonal.

V. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA:

Con fecha 04 de septiembre de 2024, las partes suscribieron el Contrato N.º 029789-2024-BN para la ejecución de la obra denominada "Demolición y Construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad", en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Durante la ejecución contractual, se advirtieron incompatibilidades técnicas entre las condiciones reales del terreno y el Expediente Técnico aprobado, situación que fue oportunamente comunicada por el Contratista a través de las consultas correspondientes.

Dichas observaciones fueron evaluadas tanto por la Supervisión de Obra como por la propia Entidad, concluyéndose que resultaba necesaria la modificación del proyecto, lo que dio lugar a la formulación de una prestación adicional con deductivo

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840


Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

vinculante, conforme al procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, la necesidad de ejecutar la prestación adicional fue expresamente ratificada por la Supervisión de Obra, habiéndose presentado el expediente técnico respectivo dentro de los plazos normativos. Sin embargo, pese a contar con dicha conformidad técnica, la Entidad incurrió en una demora injustificada en la emisión y notificación de la resolución de aprobación del adicional, excediendo el plazo máximo establecido en el artículo 205.6 del RLCE.

Recién con fecha 06 de enero de 2025, la Entidad aprobó formalmente la ejecución del adicional de obra mediante la Resolución de Gerencia General N.º 002-2024-BN/2000, reconociendo de manera expresa la procedencia y necesidad de dicha modificación contractual.

Cabe destacar que, conforme al marco normativo vigente, las prestaciones adicionales requieren autorización previa y expresa para su ejecución, razón por la cual el Contratista se encontraba legalmente impedido de ejecutar dichas partidas mientras no se emitiera la resolución correspondiente. En consecuencia, el tiempo transcurrido entre la conformidad del expediente técnico del adicional y su aprobación formal no resulta imputable al Contratista, sino que obedece exclusivamente a una actuación tardía de la propia Entidad.

A lo anterior se suma que, durante la ejecución de la obra, la Entidad dispuso suspensiones formales del plazo contractual, así como los respectivos reinicios debidamente autorizados, actos que interrumpieron válidamente el cómputo del plazo de ejecución. Tales circunstancias constituyen causas objetivas, verificables y ajenas a la esfera de control del Contratista, que impactaron directamente en el cronograma contractual.

Pese a la concurrencia de dichas circunstancias, la demora en la aprobación del adicional de obra y las suspensiones formales del plazo, el Contratista ejecutó de manera diligente la totalidad de las prestaciones contractuales y adicionales, culminando la obra al cien por ciento (100 %). En consecuencia, con fecha 03 de julio de 2025 se suscribió el Acta de Recepción de Obra, y, una vez levantadas íntegramente las observaciones formuladas, la obra quedó formal y definitivamente recibida por la Entidad el 08 de agosto de 2025.

En este contexto, el mayor tiempo transcurrido durante la ejecución de la obra se explica de manera directa y objetiva por: (i) la aprobación y ejecución de una prestación adicional debidamente autorizada por la Entidad, y (ii) las suspensiones de plazo dispuestas por la propia Entidad, configurándose así un retraso justificado no imputable al Contratista, conforme al numeral 5 del artículo 162 del RLCE. Por tanto, no se configura mora contractual, ni resulta jurídicamente procedente la

MACSELL CONTRATISTAS GRALES S.R.L.
RUC 20463649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

aplicación de penalidades ni el traslado de mayores costos por el servicio de supervisión.

Posteriormente, y en ejercicio de su derecho, el Contratista presentó dentro del plazo legal su liquidación de obra debidamente sustentada mediante la Carta N.° 106-MACSELL/BN-LAREDO, de fecha 07 de octubre de 2025. No obstante, la Entidad, en lugar de aprobarla, observarla o formular su propia liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 209 del RLCE, optó por "hacer suya" la liquidación elaborada por la Supervisión de Obra, actuación que no se encuentra prevista ni permitida por la normativa vigente.

Cabe destacar que, mediante Carta N.° 273-2025-BN/2650 de fecha 2 de diciembre de 2025, la Entidad trasladó la liquidación de obra de la supervisión, haciéndolo suyo, es decir, que optó por formular liquidación propia.

Frente a ello, el Contratista se pronunció oportunamente, mediante la Carta N.° 108-MACSELL/BN-LAREDO, de fecha 17 de diciembre de 2025, en la cual cuestiona de manera técnica y jurídica la liquidación elaborada por la Entidad (elaborada por la supervisión).

Sin embargo, mediante Carta N.° 288-2025-BN/2650, de fecha 29 de diciembre de 2025, la Entidad comunicó que no acogía las observaciones presentadas por nuestra representada.

Esta actuación dio lugar a la actual controversia, referida entre otros aspectos, a la liquidación del contrato, la indebida imputación de penalidades, el traslado de costos de supervisión y la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento.

VI. POSIBLES PRETENSIONES:

Conforme a lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de Arbitraje de TMARC, indicamos las posibles pretensiones:

Primera Pretensión Principal:

Que el Tribunal Arbitral declare que el mayor tiempo transcurrido en la ejecución de la obra constituye retraso justificado no imputable a MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al haberse originado en causas ajenas a su responsabilidad; en consecuencia, se declare la inexistencia de mora contractual, así como la invalidez e ineficacia de la aplicación de penalidades, y la improcedencia del traslado al Contratista de los mayores costos del servicio de supervisión, de conformidad con el

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastián Manos Díaz
GERENTE GENERAL

artículo 189 del citado Reglamento, al no haberse configurado atraso imputable alguno.

Primera Pretensión Accesorio a la Primera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral declare la invalidez e ineficacia de la liquidación de obra notificada por el BANCO DE LA NACIÓN mediante la Carta N° 273-2025-BN/2650, de fecha 2 de diciembre de 2025.

Segunda Pretensión Accesorio a la Primera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral declare la ineficacia de la liquidación de obra de MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, notificada mediante la Carta N.° 106-MACSELL/BN-LAREDO, de fecha 07 de octubre de 2025.

Segunda Pretensión Principal

Que, el Tribunal Arbitral realice la liquidación del contrato de obra N.° 029789-2024-BN, "Demolición y Construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad".

Tercera Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral ordene al BANCO DE LA NACIÓN la devolución inmediata de la carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el Contratista.

Cuarta Pretensión Principal:

Que, el Tribunal Arbitral ordene al BANCO DE LA NACIÓN el pago de costos y costas que irroguen del proceso arbitral.

Nos reservamos el derecho de ampliar o modificar las posibles pretensiones planteadas en la presente solicitud de arbitraje, pudiendo precisarlas en el desarrollo del presente arbitraje.

VII. CUANTÍA DE LAS CONTROVERSIAS:

La cuantía de la presente controversia es de carácter **indeterminada**. Se debe observar que, el convenio arbitral incorporado al contrato adolece de vicios que lo convierten en una cláusula patológica, lo que impide la aplicación de sus disposiciones relativas a la conformación del tribunal arbitral.

En consecuencia, a fin de garantizar la continuidad, eficacia y economía del proceso, **solicitamos que la controversia sea conocida y resuelta por un Árbitro Único.**

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

VIII. MEDIDAS CAUTELARES:

Al respecto, informamos que no contamos con Medida Cautelar que se haya interpuesto respecto de esta controversia.

IX. ANEXOS:

Adjuntamos copia de los siguientes documentos, los mismos que se encuentran en el siguiente enlace:

Anexo 1: Copia del Documento Nacional de Identidad del Representante Legal.

Anexo 2: Copia de la Vigencia de poder del Representante Legal.

Anexo 3: Copia del Contrato N° 029789-2024-BN - Ejecución de obra, "Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad".

Anexo 4: Carta N° 106-MACSELL/BN-LAREDO.

Anexo 5: Carta N° 273-2025-BN/2650.

Anexo 6: Carta N° 108-MACSELL/BN-LAREDO.

Anexo 7: Tasa por presentación de solicitud de arbitraje.

POR TANTO:

A la Secretaria General del Centro, pedimos tener por presentada la solicitud de arbitraje y proveer conforme corresponde.

Lima, 3 de febrero de 2026.

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840



Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL



ZONA REGISTRAL N° II
Oficina Registral de CAJAMARCA



Código de Verificación:
12977712
Publicidad N° 2026 - 833468
04/02/2026 10:09:39

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 02057154 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CAJAMARCA, consta registrado y vigente el **poder** a favor de LLANOS DIAZ, SEBASTIAN, identificado con DNI. N° 26616067, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: C00004

FICHA: 0000000722

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

Las principales atribuciones del gerente general a sola firma son:

1. Facultades generales:

- 1.1. Tener la personería jurídica y representación legal de la sociedad.
- 1.2. Ejecutar las disposiciones del estatuto, la decisión de la voluntad social y los acuerdos de la junta general.
- 1.3. Suscribir y retirar la correspondencia ordinaria de la sociedad sea esta epistolar, o transmitida por telégrafo, cable, facsímil, correo electrónico o por otros medios electrónicos ópticos y cualquier otra modalidad, sin que ello implique obligación, disposición de recursos ni compromisos con terceros.
- 1.4. El uso de la firma social.
- 1.5. Inspeccionar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y cuidar que la contabilidad se encuentre al día.
- 1.6. Disponer la realización de investigaciones y auditorías, y conocer los resultados de las mismas, tomando las acciones pertinentes.
- 1.7. Someter a aprobación de la voluntad social o la junta general su plan y rol de trabajo, así como el presupuesto de gastos generales.
- 1.8. Elaborar para todas y cada una de las áreas, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y políticas generales de la empresa.
- 1.9. Controlar y vigilar la buena marcha de la administración y del objeto social.
- 1.10. Establecer, organizar el régimen interno y dirigir la marcha de las oficinas que considere necesario instalar para el ejercicio de sus actividades; dirigir y controlar el funcionamiento de las operaciones y organización de la empresa; ejecutar los actos y contratos ordinarios que permitan cumplir con el objeto social, así como los acuerdos de los órganos sociales y de dirección.
- 1.11. Dar cuenta en cada junta general de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación y existencia de fondos que tenga a bien pedirle a la junta general.
- 1.12. Formular en tiempo oportuno a la junta general la memoria, el balance general anual, el estado de ganancias y pérdidas, y la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio económico.
- 1.13. Examinar, revisar y suscribir las cuentas del balance y los estados financieros.
- 1.14. Expedir constancias, certificaciones y copias respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces> EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

RUC 20453649840

Pag. 1 de 9
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL



- 1.15. Nombrar y despedir empleados y obreros y fijarles sus remuneraciones.
- 1.16. Otorgar recibos y cancelaciones.
- 1.17. Asistir con voz pero sin voto a la junta general, salvo que este sea socio participacionista.
- 1.18. Participar e intervenir, sin reserva ni limitación en todos los actos de licitaciones, concursos de precios, cualquiera fuera su especie, naturaleza y cantidad; participar en todo tipo de convocatorias para la contratación de servicios convocados por entidades estatales, semi-estatales y privadas, pudiendo presentar ofertas, los antecedentes y/o documentos, declaraciones juradas y cualquier otro documento y/o carta y/o declaración que le sean requeridos por las bases, presentar los sobres y propuestas, otorgar garantías y entrar en negociaciones, concurriendo incluso en otra forma de asociación, consorcio o participación con terceras personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; pudiendo para el efecto celebrar y suscribir los correspondientes contratos por documento público o privado que exijan las entidades respectivas, sin reserva ni limitación alguna; abarca la facultad de poder asistir a la presentación y apertura de sobres en general, a formular reclamos y apelaciones y de suscribir los contratos que se deriven, pudiendo delegar a terceras personas la representación de la sociedad en los actos públicos o privados mediante carta simple con firma legalizada indicando específicamente la recitación o concurso al cual asiste, renunciar derechos, presentar recursos impugnatorios y realizar cualquier otro acto necesario.
- 1.19. Intervenir como postor o adjudicatario en cualquier subasta, remate judicial o extrajudicial y todo tipo de convocatorias para la adquisición de bienes; pudiendo ofertar en la compra y depositar los importes de venta, suscribir el acta de remate, además participar en sorteos.
- 1.20. Contratar toda clase de seguros, fletes, transportes, servicios, suministros, así como endosar pólizas o certificados.
- 1.21. Celebrar contratos de publicidad, pactando precio y condiciones.
- 1.22. Contratar, registrar, renovar, dar y tomar en licencia todo tipo de patentes, marcas comerciales, franquicias; y en general cualquier privilegio o derecho de propiedad industrial o intelectual.
- 1.23. Firmar y presentar en nombre de la sociedad, declaraciones juradas que la ley exige ante los órganos estatales y municipales recaudadores de tributos, realizando el pago de los mismos, pudiendo interponer reclamaciones, reconsideraciones, apelaciones y cualquier otro recurso administrativo, desistirse o renunciar derechos frente al fisco; gestionar y cobrar la devolución de tributos ante la administración fiscal o cualquier otro organismo encargado de la administración y cobranza de tributos, otorgando las cancelaciones correspondientes.
- 1.24. Representar a la sociedad ante cualquier autoridad aduanera, oficina y agencia gubernamental y oficina de correos y telégrafos, en todos los asuntos vinculados a estas entidades, con amplio poder para recibir mercancía de aduanas y firmar las declaraciones y notificaciones necesarias para tal propósito, así como utilizar representantes y agentes de aduana y retirar de las oficinas de correos y telégrafos, de las oficinas de cable y de las oficinas de transporte cualquier carta o cartas, sean estas registradas o no, conteniendo documentos declarados o de cualquier otra clase, telegrafías, encomiendas, giros de dinero, paquetes, artículos y mercancía dirigida o consignada a la sociedad en el Perú, pudiendo emitir recibos auténticos y válidos por los mismos.
- 1.25. Representar a la sociedad en la junta de acreedores, con las facultades necesarias para adoptar toda clase de acuerdos.
- 1.26. Representar a la sociedad ante la comisión de salida del mercado del INDECOPI o su entidad delegada en los procedimientos concursales que establezca la ley de la materia, sea que la sociedad fuere acreedora o deudora, gozando de las facultades de representación.
- 1.27. Cobrar y hacer efectivas – en nombre de la sociedad – deudas y obligaciones, dividendos, intereses y cualquier suma de dinero que se le adeude a la sociedad, emitiendo los recibos y cancelaciones correspondientes, sea por documento privado o instrumento público.

2. Facultades de representación procesal:

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada) VERIFICAR CERTIFICADO LITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICADOS EN LOS CERTIFICADOS, PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

RUC 20453649840

Pag. 2 de 9

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL



- 2.1. Ejercer la representación e intervenir en todo asunto y comparecer ante autoridades de carácter comercial, administrativo, judicial, tributario, coactivo, policial, militar; ante el ministerio público; registros públicos, SUNAD, SUNAT, INDECOP; defensoría del pueblo, gobiernos regionales y locales; policía nacional del Perú, gobernaciones, tribunal constitucional, consejo supremo de justicia militar, árbitros y tribunal arbitral; y demás instituciones públicas y privadas; ante las entidades que prestan servicios públicos y ante aquellas que administran los sistemas de seguridad social y previsional, sean estos públicos o privados, pudiendo celebrar todos los actos contemplados en las normas generales de los procedimientos administrativos, código tributario y demás normas especiales, estando facultado para iniciar y proseguir procesos administrativos, interponiendo todo tipo de recursos y solicitudes, sean de reconsideración, reclamación, apelación, revisión, queja, oposición, nulidad, en todas las instancias; desistirse de: peticiones, del proceso, de recursos; cobrar sumas de dinero que estén a disposición ante las distintas reparticiones administrativas; renunciar a derechos, y en general, practicar todos los actos que fueran necesarios para la tramitación de tales procesos.
- 2.2. Ejercer la representación en los procedimientos judiciales y fiscales en general, con las facultades generales y especiales de la representación contenidas en los artículos 74° y 75° del código procesal civil, tales como: iniciar demandas y denuncias – como demandante, demandado, denunciante, denunciado, actor civil, tercero civil, querellante, querellado –, modificarlas y ampliarlas; contestar, reconvenir y absolver reconveniones, tanto en los procesos contenciosos como no contenciosos; proponer y absolver excepciones y defensas previas; solicitar, prestar u oponerse a la prueba anticipada, asistiendo como parte en las audiencias; solicitar medidas cautelares dentro y fuera de proceso, ampliarlas, variarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas, y prestar cualquier clase de contracautela así como prestar caución juratoria; intervenir como tercero en juicio; desistirse del proceso, de la pretensión o de alguna pretensión y de actos procesales; desistirse de los recursos impugnatorios de apelación o queja de actos procesales, inclusive el de casación; allanarse a la pretensión; prestar declaración o absolver posiciones como para testigo o tercero; reconocer y exhibir documentos; interponer todo tipo de medios impugnatorios de remedio y recursos, en especial los de oposición, reposición, apelación, casación, queja, nulidad en todas las instancias; acordar el secuestro, señalar bien libre; solicitar la adjudicación, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignación y/o retiro de dinero, bienes y prestaciones, solicitar el desglose y entrega de certificados de depósitos judiciales y efectuar su cobro; solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos; solicitar el abandono del proceso y prescripción de los recursos; de la pretensión y/o la acción; solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; conciliar, transigir dentro y fuera del proceso, someter o renunciar al arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de él, solicitar la ejecución del laudo arbitral, al integración del convenio arbitral o la formalización del arbitraje; suspender el proceso; practicar reconocimientos; intervenir en comparendos; concurrir y participar a todo tipo de actos procesales, sean estos de remate, ministración de posesión, lanzamiento, embargos, intervenir en audiencias de saneamiento procesal, de conciliación y de pruebas; ofrecer y actuar pruebas, oponerse, impugnar y/o tachar las ofrecidas por la parte contraria; presentar informes orales en segunda instancia; ejecutar las sentencias y medidas cautelares y cobrar las costas y costos conciliatorios y procesales; pudiendo sustituir y/o delegar la representación procesal, reasumirla y renovar la representación procesal.
- Las facultades a que se refiere el presente numeral, abarcan tanto para los procesos en trámite en los cuales la sociedad es parte, como para los iniciados por la sociedad y, para los iniciados por terceros en contra de la misma, con todas las facultades generales y especiales de la representación, establecidas en los artículos 74° y 75° del código procesal civil.
- 2.3. Interponer garantías constitucionales como: acción de amparo, habeas corpus, habeas data y acción de inconstitucional; pudiendo para el efecto suscribir en representación de la sociedad los recursos procesales que se requieran.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/) PUBLICIDAD CERTIFICADA/VERIFICAR CERTIFICADO LITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA R.L. PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDEBIDOS, ANULADOS Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

MACSELL CONTRAT. CIVIL
Sebastián Díaz
GERENTE GENERAL



- 2.4. Representar a la sociedad ante las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales competentes y, en general, frente a cualquier persona, en todos los asuntos relacionados con los derechos de propiedad industrial e intelectual - llámese a estos -, solicitar registros, renovaciones de marcas de fábrica o de servicio, nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, lemas comerciales, dibujos y modelos industriales, procedimientos tecnológicos y demás elementos constitutivos de la propiedad industrial, y derechos de autor; así mismo, iniciar y apersonarse a los procedimientos contenciosos, administrativos o judiciales o policiales a que hubiera lugar, ya sean de oposición, nulidad, cancelación, infracción y competencia desleal y, en general, cualquier procedimiento administrativo, judicial o policial que afecte derechos de propiedad industrial o intelectual de la sociedad, sea cual fuese su naturaleza; podrá igualmente celebrar todo tipo de transacciones, desistirse de cualquier procedimiento en que sea parte la sociedad, así como conceder y/u obtener licencias, efectuar transferencias, debiendo todos estos actos sujetarse a las normas vigentes sobre la materia.
- 2.5. Gozará igualmente de todas las facultades de representación laboral que determina la ley n° 29497, teniendo en todos los casos facultad de delegación y sustitución – en todo o en parte -, y reasumir las facultades delegadas.

3. Conciliación:

- 3.1. Invitar y ser invitado a conciliar extrajudicialmente; asistir con voz y voto a las audiencias de conciliación; proponer y/o aceptar fórmulas conciliatorias, pudiendo conciliar en todo o en parte los derechos disponibles materia de conciliación, suscribiendo las actas de asistencia al centro de conciliación.
- 3.2. Suscribir el acta de conciliación ya sea de acuerdo total, acuerdo parcial y/o de no acuerdo; solicitar la ejecución del acta de conciliación; solicitar la declaración de nulidad en sede judicial.
- 3.3. Solicitar y efectuar la conciliación en procesos cautelares; efectuar la designación del conciliador, efectuar la recusación y abstención de conciliadores.
- 3.4. Solicitar y recepcionar copia simple y/o certificada del acta de conciliación en la que la sociedad interviniera en calidad de solicitante y/o invitado; así como también de las constancias de recepción de las invitaciones a conciliar que se suponga se deberían haber remitido al domicilio de la sociedad. Se deja expresa constancia que **el gerente** podrá disponer sin limitación alguna de los derechos materia de conciliación.

4. Arbitraje:

- 4.1. Someter a arbitraje sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrada la sociedad, fijando las materias sujetas a arbitraje; someterse a institución arbitral; determinar reglas de procedimiento y lugar de arbitraje; someterse a un reglamento pre existente; presentar escritos y solicitar copias de los mismos; solicitar auxilio judicial para la actuación de pruebas; efectuar conciliaciones y transacciones dentro de procesos arbitrales; solicitar la suspensión del proceso y su desistimiento; suscribir el correspondiente convenio arbitral; renunciar al arbitraje; designar y recurrir al árbitro o árbitros y/o instituciones que harán las funciones de tribunal.
- 4.2. Interponer recursos de reposición contra resoluciones, recursos contra laudo, recurso de apelación, de anulación ante el poder judicial; interponer medidas cautelares ante sede arbitral y judicial; solicitar la ejecución del laudo.

5. Facultades laborales:

- 5.1. representar a la sociedad para contratar, reasignar, remover, despedir y fijar las remuneraciones, responsabilidades y atribuciones de los trabajadores, con las únicas excepciones que la ley contempla; así como representar a la sociedad ante toda clase de autoridades laborales, pudiendo formular toda clase de peticiones, promoviendo procesos administrativos; interponer todo tipo de recursos como: reconsideraciones, apelaciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios; cancelar y/o reclamar obligaciones tributarias, así como ante las autoridades del ministerio de trabajo y promoción social en los procesos laborales judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES, COMPROMISOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
Gerente General



nombramiento de gerentes o apoderados, otorgamiento de facultades, disolución, liquidación, extinción y en general en todas las juntas o actos que formalicen acuerdos sin restricción ni limitación alguna, facultando a **el gerente general** para suscribir las actas, minutas, escrituras públicas y demás documentos que se requieran. Estando facultado inclusive para impugnar las decisiones que en dichas juntas se adopten.

- 7.3. Asumir los cargos administrativos que se le designe en las sociedades fundadas o por fundarse en que la presente sociedad participe como accionista o participacionista, así como también presentar renuncia irrevocable a los mismos.
- 7.4. Cobrar sin limitación alguna utilidades, dividendos de cualquier clase, intereses, reembolsos, premios, gratificaciones, dietas, asignaciones, que se generen en favor de esta sociedad como consecuencia de su participación en otras sociedades ya sea como accionista o participacionista; otorgando los recibos que sean necesarios.
- 7.5. Constituir, regular, modificar, disolver y liquidar - por documento privado o escritura pública - asociaciones en participación, consorcios, joint ventures y demás contratos asociativos; determinando los términos según corresponda como: aporte, asumir cargos y renunciar a ellos, percibir utilidades y afrontar las pérdidas, con cargo a dar cuenta posterior a la junta general; pudiendo para el efecto participar con voz y voto en las asambleas generales y suscribiendo las actas, minutas y escrituras públicas respectivas.

Las siguientes facultades deberán ser ejercidas por **el gerente general** quien estará facultado **a sola firma** para lo siguiente:

7.6. Facultades de administración:

- 7.7. Dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles, pudiendo pactar adelantos de renta y pago de mejoras; desalojar y/o dar aviso de desalojo a los inquilinos y ocupantes precarios.
- 7.8. Negociar, otorgar, suscribir, modificar, terminar, resolver, rescindir, y considerar como concluidos los siguientes actos y contratos sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad: compra, venta, permuta, donación, suministro, comodato, mutuo con o sin garantía anticrética, prendaria, hipotecaria, mobiliaria, o de cualquier otra índole; arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, factoring, underwriting, préstamo, restitución, fianza, opción, cesión de derechos y de posición contractual; comprar y recibir en pago bienes muebles e inmuebles; otorgar demoliciones, declaratorias de fábrica y sus regularizaciones, ampliaciones y modificaciones, reglamento interno y sus modificaciones, independizaciones, constitución de toda clase de servidumbres, suscribiendo todos los documentos necesarios, sean públicos o privados.
- 7.9. Suscribir contratos preparatorios y sub contratos.
- 7.10. Donar y aceptar donaciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.11. Comprar y vender bienes muebles e inmuebles con la limitación establecida en el artículo 115° inciso 5 de la "ley"; celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/u opciones; suscribir contratos de arras; promesa de venta; opción de compra; contratos de construcción; declaratoria de fábrica; independización; reglamento interno; así como sus modificatorias y aclaratorias a todos los antes mencionados.
- 7.12. Hipotecar, anticresar, permutar, usufructuar y preñar, bienes inmuebles y muebles, sean industriales o mercantiles y en general gravar y otorgar cualquier tipo de garantía con los bienes de la sociedad en respaldo de deudas y operaciones crediticias y de arrendamiento financiero a favor de la sociedad, de sí mismo o de terceros, así como ejercer el derecho de retención o renunciar a ellos; suscribiendo documentos públicos y privados necesarios, acordando los términos y condiciones a que hubiere lugar.
- 7.13. Otorgar y/o solicitar levantamientos y cancelaciones de hipotecas, prendas o anticresis.
- 7.14. Constituir, modificar, cancelar y levantar garantías mobiliarias con los bienes de la sociedad o de terceros, a favor de la misma sociedad, de sí mismo o de terceros.
- 7.15. En lo referente a la facultad de compraventa de bienes muebles e inmuebles en general, negociación de títulos valores así como en los casos de arrendamiento; queda facultado para poder ofertar al mejor

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp/web/pages/publicidad-certificada-verificar-certificado-literal-faces> EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL: ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

MACIEL CONTRATALES S.R.L.
RUC 20403830000
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

sunarp

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° II
Oficina Registral de CAJAMARCA



Código de Verificación:
12977712

Publicidad N° 2026 - 833468
04/02/2026 10:09:39

postor, determinar formas y condiciones de venta o pago, pactar el precio, sus condiciones y formas de pago; así mismo, podrá celebrar contratos para consigo mismo.

- 7.16. Celebrar contratos en las que implique ceder derechos de uso, de disfrute y posesión sobre bienes muebles e inmuebles; ceder documentos de crédito y en general documentos que generen disposición patrimonial; ceder obligaciones; créditos, ceder posición contractual en forma activa o pasiva, así como realizar dación de pago con los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad.
- 7.17. Transigir y condonar obligaciones a favor y en contra de la sociedad.
- 7.18. Contratar y suscribir la prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depósito y el secuestro.
- 7.19. Concertar toda clase de operaciones de comercio así como de cambio internacional que directa o indirectamente esté relacionadas con los propósitos de la sociedad, tales como: firmar licencias de exportación e importación, establecer almacenes privados o depósitos libres, efectuar ventas condicionales, efectuar contratos de compra y venta de moneda extranjera, autorizar débitos en cuentas corrientes para las operaciones de comercio y de cambio internacionales.
- 7.20. Ordenar pagos y cobros, cancelaciones y comprobantes de pago en moneda nacional y extranjera.
- 7.21. En todos los contratos a que se refiere la presente, **el gerente general** podrá suscribir documentos privados, minutas y escrituras públicas y cuanto documento fuere necesario para él.

7.22. Facultades bancarias, mercantiles y cartulares:

- 7.23. Abrir, cerrar, cancelar y renovar cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera; realizar depósitos, girar cheques contra las mismas sobre los saldos acreedores o en sobregiro; solicitar avances y sobregiros, constituir, afectar y retirar depósitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros u otras y demás operaciones de manejo de cuentas corrientes.
- 7.24. Abrir, efectuar, retirar, constituir y afectar depósitos; abrir, efectuar, retirar, cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros y cuentas corrientes en moneda nacional como extranjera, así como delegar a terceras personas para que efectúen los retiros de las citadas cuentas ante las instituciones de crédito.
- 7.25. Solicitar créditos en cuenta corriente (sobregiro), "advance accounts", "bankers acceptance"; créditos documentarios, crédito documentario de importación, crédito para descuento de letras, pagarés y cualquier otro título valor; solicitar cualquier otro tipo de crédito en general, así como cederlos y cancelarlos.
- 7.26. Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista; afectar y retirar imposiciones.
- 7.27. Solicitar y otorgar fianzas, sean individuales, mancomunadas o solidarias; con o sin garantía real, a nombre de la sociedad, de sí mismo y de terceros.
- 7.28. Comprar, vender y retirar valores; depositar valores en custodia y retirarlos.
- 7.29. Solicitar, contratar y suscribir cartas fianzas; cartas de crédito; cartas porte; cartas órdenes; arrendamientos financieros o leasing; retroarrendamiento financiero o lease back; sea mobiliario o inmobiliario.
- 7.30. Contratar y recibir fianzas o compromisos irrevocables, respecto de obligaciones propias a favor de la sociedad y de sí mismo.
- 7.31. Otorgar y solicitar fianzas o compromisos irrevocables, respecto de obligaciones propias y de terceros a favor de la sociedad, de sí mismo y de terceros.
- 7.32. Celebrar contratos futuros, commodities, opciones, swaps y demás productos financieros derivados.
- 7.33. Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas.
- 7.34. Solicitar aval y avalar a favor de la sociedad, de sí mismo y de terceros.
- 7.35. Tomar, contratar, renovar, afectar, depositar, cobrar y endosar pólizas de seguros.
- 7.36. Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia de giros, valores en general y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda nacional o extranjera, certificado de depósito a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; así como cobrar bonos de inversión pública, valores en general y/o cualquier otro título valor de cualquier naturaleza.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, NÚMEROS 20263649826 Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

MACSELL C. GONZÁLEZ GRIJALBA S.R.L.
NÚMERO 20263649826
Pág. 7 de 9
Sebastián Díaz
GERENTE GENERAL



- 7.37. En lo referente a la utilización y manejo de títulos valores:**
- 7.38. En el caso de letras:** girar o emitir, aceptar, afectar, avalar, cobrar, endosar, descontar, negociar, protestar, reacceptar, renovar, prorrogar.
- 7.39. En el caso de pagarés y vales a la orden:** avalar, cobrar, descontar, endosar, negociar, protestar, suscribir y renovar.
- 7.40. En el caso de cheques:** cobrar cheques en efectivo, endosarlos para abono en cuenta o en favor de terceros, negociar, emitir y/o girar con saldo y girar sin saldo en sobregiro; de modo general aceptar reacceptaciones girando nuevos títulos valores; preñarlos, otorgar en garantía, depositarlos en custodia y retirarlos.
- 7.41.** Constituir, endosar, renovar y retirar warrants, documentos o conocimiento de embarque y certificados de depósito, ceder derechos sobre títulos valores.
- 7.42.** Depositar certificados de acciones, cobrar y otorgar recibos y cancelaciones.
- 7.43.** Comprar y/o vender acciones en bolsa o fuera de ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o extranjera, pudiendo celebrar toda clase de contratos sean civiles o mercantiles, típicos, atípicos, y/o provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarios, sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar.
- 7.44.** Celebrar contratos de transporte aéreo, marítimo, terrestre, multimodal; y en general ejercer todas las facultades propias de la administración, sin reserva ni limitación alguna. Contratar el depósito de mercaderías y otros bienes con almacenes generales de aduanas y otra clase de almacenes, hacer efectivo pólizas, "advance account" y demás títulos representativos de mercadería.
- 7.45.** Celebrar todo tipo de operaciones bancarias o financieras, además de los específicamente señaladas y de cualquier modalidad referente a títulos valores en general o de instrumentos de pago, sean estos con la banca comercial en general o banca estatal o de fomento, financieras, cajas rurales, cajas municipales, Edpymes y organismos no gubernamentales; y, en general, con cualquier entidad de crédito, nacional o extranjera, se encuentren o no bajo la supervisión y control de la superintendencia de banca y seguros.
- 7.46.** Celebrar todo tipo de contratos, además de los antes señalados y especialmente mutuos dinerarios en todas sus modalidades, factoring, underwriting, leasing, lease back, franchising; engineering, know how, commodities, tarjeta de crédito; y, toda clase de contratos modernos en general.
- 7.47.** Celebrar contrato de publicidad pactando plazo, condiciones económicas.
En todos los contratos a que se refiere el presente artículo, el gerente general podrá suscribir documentos privados, minutas y escrituras públicas y cuanto documento fuere necesario para el efecto.

Las facultades referidas en la presente se entienden otorgadas tanto para operaciones en moneda nacional o extranjera.

- 7.48.** Nombrar apoderados que representen a la sociedad y para el efecto delegar parcialmente las facultades contenidas en el presente artículo y reasumir la representación. La representación podrá ser otorgada mediante poder por carta, fuera de registro, por escritura pública o ante secretario de juzgado en los procesos judiciales, para ser utilizados en el país o en el extranjero. El gerente podrá revocar la representación en cualquier momento y estará impedido de otorgar poderes irrevocables a que se refiere el artículo 153° del Código Civil.

Debe entenderse que la relación de facultades es meramente enunciativa mas no limitativa, en tal caso debe entenderse facultado en tanto no se haya expresamente limitado o prohibido específicamente el acto o contrato a suscribir o ejecutar.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ESCRITURA PUBLICA DEL 29/11/2006 OTORGADA ANTE NOTARIO CASTAÑEDA CERVANTES LUIS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARP-WEB/PAGES/PUBLICIDAD-CERTIFICADA-VERIFICAR-CERTIFICADO-LITERAL-FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp-web/pages/publicidad-certificada-verificar-certificado-literal-faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

MACS S.A. CONTRATORALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL
Pag. 8 de 9



ZONA REGISTRAL N° II
Oficina Registral de CAJAMARCA



Código de Verificación:
12977712
Publicidad N° 2026 - 833468
04/02/2026 10:09:39

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

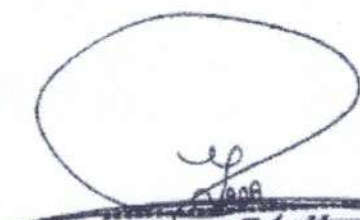
IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 9

Derechos Pagados: 2026-89-972 S/ 33.00
Tasa Registral del Servicio S/ 33.00

Verificado y expedido por TAFUR HERRERA, GUILLERMINA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chiclayo, a las 16:05:03 horas del 04 de Febrero del 2026.


Guillermina Tafur Herrera
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° II - Sede Chiclayo

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20403649840


Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONTRATO N° CO-029789-2024-BN

Conste por el presente documento, la contratación de la Ejecución de Obra: Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo - La Libertad, que celebra de una parte el BANCO DE LA NACIÓN, con RUC N° 20100030595 y, domicilio legal en Avenida Javier Prado Este N° 2499, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, representado por el señor EDINSON AUGUSTO DÍAZ GALARZA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09332291, conjuntamente con el señor ALCIDES MALDONADO CORTEZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 23954962, ambos con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11013341, del Registro de Personas Jurídicas, de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a quien en adelante se le denominará EL BANCO y, de la otra parte, la empresa MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20453649840, con domicilio legal en Avenida Manco Cápac Nro. 664, Distrito de Baños del Inca, Provincia y Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Gerente General, el señor SEBASTIÁN LLANOS DÍAZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 26616067, con poderes inscritos en el Asiento C00004 de la Partida Electrónica N° 02057154, del Registro de Personas Jurídicas, Libro de Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada, de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo, Oficina Registral de Cajamarca, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 1 de agosto de 2024, el Comité de Selección a cargo adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0011-2024-BN, referida a la Ejecución de Obra: "Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo - La Libertad", a la empresa MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Ejecución de Obra: "Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo - La Libertad".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 1'550,992.18 (Un Millón Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Noventa y Dos con 18/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

EL BANCO se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual, de acuerdo con lo establecido en el numeral 16. Forma de Pago del Capítulo III. Requerimiento, concordante con el numeral 2.6. Valorizaciones, del Capítulo II. Del procedimiento de selección, de la Sección Específica de las Bases Integradas.

Asimismo, EL BANCO o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a EL BANCO, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 de Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valoraciones siguientes.

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

BANCO DE LA NACIÓN
Edinson Augusto Díaz Galarza
Gerente (e)
Actuación y Liquidación

BANCO DE LA NACIÓN
Alcides Maldonado Cortez
Encargado
Subgerencia Compras

BANCO DE LA NACIÓN
Yaneth Geovanna Llanos Pérez
Gerente
Sección Instrumentos
Administrativos de Contratación
Subgerencia Compras

BANCO DE LA NACIÓN
Escobedo Espinoza
Técnico IV

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840
1
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de ciento veinte (120) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demás disposiciones en prevención del COVID-19, aprobados con la Resolución de Infraestructura N° 002-2023-BN/2650 del 23/01/2024.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍA

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de EL BANCO, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- Carta Fianza como garantía de fiel cumplimiento del Contrato derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0011-2024-BN, referida a la contratación de la Ejecución de Obra: "Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo - La Libertad", por el importe de S/ 155,099.22 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Noventa y Nueve con 22/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° CF-00002766, emitida por la aseguradora Crecer Seguros. Dicho monto es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, con vigencia desde el 22 de agosto de 2024 al 19 de enero de 2025, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍA POR FALTA DE RENOVACIÓN

EL BANCO puede solicitar la ejecución de la garantía cuando EL CONTRATISTA no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

EL BANCO otorgará un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. EL BANCO debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

EL BANCO otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes

MACSELL CONTRATORALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

BANCO DE LA NACIÓN
Edinson Augusto
Díaz Garza
Gerente (e)
Procuraduría y Logística

BANCO DE LA NACIÓN
Alfonso Maldonado Cortez
Encargado
Subgerencia Compras

BANCO DE LA NACIÓN
Banco de Adm.
Tapscott
Llanos
Pérez
Boc. Seguimiento
Administrativo de
Contratos
Seguimiento Operativo

BANCO DE LA NACIÓN
Johnny
Escobedo Espinoza
Técnico IV
Boc. Seguimiento
Administrativo de
Contratos

MACSELL CONTRATORALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será otorgada por la Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administración y Logística.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CÓDIGO DE ÉTICA

EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO cuenta con un Código de Ética cuyo objetivo principal está orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y prohibiciones éticos. Por tanto, EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del contenido del mismo, a través del enlace: <https://www.bn.com.pe/nosotros/archivos/CodigoEticaBN.pdf>

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolución SBS N° 2660-2015 – Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevención de LA/FT con componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a respetar la mencionada norma, así como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su entrada en vigencia.

Como parte de la gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, EL BANCO no se vincula con personas (ya sea con personas naturales como tal o estas en calidad de representantes de personas jurídicas privadas o de Entidades con personería jurídica de derecho público), respecto de las cuales se les haya atribuido, en sede judicial, responsabilidad por delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para tales efectos, EL BANCO, conforme a la citada Resolución SBS, aplica un Régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento de EL CONTRATISTA.

La información a la que tiene acceso EL CONTRATISTA sólo podrá ser utilizada, para los fines señalados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva de la información a la que tiene acceso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que se debe asumir durante la ejecución contractual, está definido en el Formato "ANEXO A" de las Bases Integradas, los mismos que forman parte integrante de la presente cláusula y del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de EL BANCO a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL BANCO le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

BANCO DE LA NACIÓN
Ensigne Augusto
Díaz Salarza
Gerente (e)
Gerencia de Administración y Logística

BANCO DE LA NACIÓN
Alcides
Meléndez Cortez
Encargado
Gerencia de Compras

BANCO DE LA NACIÓN
Escobar Espinoza
Técnico IV

BANCO DE LA NACIÓN
Yanessa
González
Llanos Díaz
Socio
Gerencia de Compras

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de EL BANCO no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además de la penalidad por mora, EL BANCO puede establecer "otras penalidades" conforme a lo señalado por el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES:

ITEM	PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución, si éste es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190° del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según el informe del Supervisor de obra.
2	En caso EL CONTRATISTA de obra incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor/ inspector de obra, en el que consigne el periodo de ausencia.
3	Si EL CONTRATISTA de obra, a través de su residente, no activa el ingreso para el registro de ocurrencias en el cuaderno de obra digital.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor/ Inspector, en el que se consigne, el periodo en que no tuvo acceso al Cuaderno de Obra Digital.
4	Incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ver Anexo N° 1	Según informe del Supervisor y previa notificación a EL CONTRATISTA.
5	En caso se produzca un adicional de obra y EL CONTRATISTA de obra no presente el expediente técnico del adicional de obra en el plazo de 15 días calendario, se le aplicará la penalidad correspondiente.	0.25 UIT por cada día de atraso de presentación del expediente Técnico de Adicional de Obra.	Según informe del Supervisor / Inspector de Obra en el que consigne el periodo de atraso.
6	Cuando EL CONTRATISTA de obra cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de EL BANCO.	0.25 UIT vigente, como penalidad por cada incumplimiento.	La evaluación se realizará durante el monitoreo de las Medidas de Control con informe del Supervisor/ Inspector de Obra.
7	Cuando el personal de EL CONTRATISTA no cumpla con acatar el protocolo sanitario en prevención del COVID-19 según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 022-2024.	0.5 UIT vigente, por cada vez que incumplan.	La evaluación se realizará durante el monitoreo de las Medidas de Control con informe del

MACSELL CONTRATISTAS GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 349-MINSA/DGIESP-2024 "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de Exposición a SARS-Cov-2 y modificatorias.	Supervisor/ Inspector de Obra.
---	--------------------------------

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Las penalidades se aplicarán sin perjuicio de la indemnización que deberá pagar a EL CONTRATISTA a EL BANCO, por los daños y perjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades" por sí mismo, o el de "mora en la ejecución de la prestación" por sí mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual, EL BANCO podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las obras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, EL BANCO puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, EL BANCO procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

MACSELL CONTRATISTAS S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Cárdenas Díaz
GERENTE GENERAL



MACSELL CONTRATISTAS S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Cárdenas Díaz
GERENTE GENERAL

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Según el acuerdo de las partes, las controversias que surjan entre las mismas durante la ejecución contractual relativas a su ejecución propiamente dicha, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, incluida la de incumplimiento del pago final, se resuelven mediante conciliación o arbitraje; asimismo, convienen que la conciliación constituye un medio de solución previo al inicio del arbitraje. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento según la naturaleza de las pretensiones planteadas, debiendo tener presente que los plazos señalados en este acápite son de caducidad, según lo establecido en la normativa antes indicada.

Queda pactado que de darse inicio al arbitraje será nacional, de derecho e institucional y necesariamente será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros cuando el monto de la cuantía de la(s) controversia(s) involucrada en la solicitud de arbitraje sea mayor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de la presentación de la referida solicitud arbitral al Centro Arbitral o verse sobre materia de cuantía indeterminable o, por Árbitro Único si el monto cuantificable de la(s) controversia(s) contenida en la solicitud arbitral es igual o menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral al centro Arbitral.

El arbitraje institucional se realizará bajo la administración, reglamento y demás regulación complementaria del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima o, del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú; a elección de quien decida dar inicio al arbitraje.

En caso de constitución de Tribunal Arbitral, cada una de las partes designará a sus, árbitros, y estos designarán al tercer árbitro quién asumirá la presidencia del colegiado. El Centro de Arbitraje realizará la designación residual del presidente del Tribunal Arbitral cuando los árbitros designados por las partes no se hayan puesto de acuerdo respecto a su designación; o realizará la designación del Árbitro Único cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo con su designación. Para la designación residual del presidente del Tribunal Arbitral o del Árbitro Único, el árbitro a designarse deberá estar inscrito en el RNA-OSCE.

Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la facultad de ejecutar el Laudo. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva, confidencialidad y secreto respecto de la información que EL BANCO le proporcione, así como de la información correspondiente a las transacciones que procesa o de la cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasión y a consecuencia de la prestación del servicio contratado, o por error de

MACSELL CONTRAT GUALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL



MACSELL CONTRAT GUALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

quien se la provee, bajo cualquier modalidad o vía de acceso, y aquella obtenida o producida por EL CONTRATISTA (informes o entregables) para EL BANCO en razón de la prestación del servicio, siendo su compromiso formal utilizar dicha información exclusivamente para la prestación del servicio contratado y de ningún modo en perjuicio de EL BANCO, y se obliga a adoptar todas las acciones necesarias, incluidas aquellas que corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de que la información suministrada por EL BANCO o a la que EL CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la información referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas, productos, tráfico de llamadas telefónicas, tráfico de Internet, mensajería electrónica, actividades de comercialización, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, políticas de precios, estrategias, buenas prácticas, metodología de trabajo, nombres o marcas comerciales, modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribución de las oficinas, sucursales y agencias, y también toda aquella información obtenida de terceras partes para EL BANCO, se considera confidencial y está considerada como parte de la obligación de reserva absoluta que asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida información, por consiguiente, sólo podrá ser usada por EL CONTRATISTA para los fines señalados en esta Cláusula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla pública, transmitirla a ningún tercero de cualquier forma que permita su divulgación, en los términos señalados en este instrumento.

Cualquier producto o entregable generado en la prestación del servicio por EL CONTRATISTA para EL BANCO será de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde la propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce, acepta y se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluación desarrollado con motivo de la prestación del servicio, tendrá también carácter confidencial, por tanto no podrá utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de Autor y demás intelectuales que se generen sobre toda la producción documental (física o digital) que éste efectúe durante su vinculación contractual con EL BANCO, o los producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL BANCO, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarlos sin su autorización expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el artículo 233° del Código Procesal Civil.

EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento que la infracción del compromiso de reserva, confidencialidad y secreto será considerada como incumplimiento contractual y, en consecuencia, será causal de resolución del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de responsabilidad si la información o documentación es difundida por razón de mandato judicial, legalmente requerida, o por terceros sin vinculación a él.

Asimismo, EL CONTRATISTA conoce que la vulneración de secretos comerciales se encuentra tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el Artículo 216° y siguientes del Código Penal.

Las estipulaciones de esta cláusula se mantendrán vigentes por tiempo indefinido, es decir, se mantendrán vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Díaz
GERENTE GENERAL

BANCO DE LA NACIÓN
Edgardo Augusto
Díaz Geraza
Gerente (e)

BANCO DE LA NACIÓN
Alcides
Maldonado Cortez
Encargado

BANCO DE LA NACIÓN
Yahel
Georjanna
López Flores
Becé
Administradora de
Cuentas Corrientes

BANCO DE LA NACIÓN
Johanna
Escobedo Espinoza
Técnica TV

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Díaz
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE EL BANCO: Avenida Javier Prado Este N° 2499, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Avenida Manco Cápac Nro. 664, Distrito de Baños del Inca, Provincia y Departamento de Cajamarca.

Asimismo, EL CONTRATISTA autoriza las notificaciones para todo efecto de la ejecución contractual en el siguiente correo electrónico: servicomsac93@gmail.com

La variación del domicilio y/o correo electrónico aquí declarados de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. En caso se esté modificando el correo electrónico, EL CONTRATISTA deberá acreditar otro correo electrónico, caso contrario, se entenderá válida la notificación al correo electrónico primigenio.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes suscriben la presente en dos (2) ejemplares, en la ciudad de Lima, el cuatro (4) día del mes de setiembre de 2024.


EDINSON AUGUSTO DÍAZ GALARZA

DNI N° 09332291
EL BANCO


ALCIDES MALDONADO CORTEZ

DNI N° 23954962
EL BANCO


MACSELL CONTRAT.GRALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastian Llanos Diaz
GERENTE GENERAL

SEBASTIAN LLANOS DÍAZ
DNI N° 26616067
EL CONTRATISTA




MACSELL CONTRAT.GRALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastian Llanos Diaz
GERENTE GENERAL

ANEXO 1

CLASIFICACION DE NIVELES DE FALTAS Y PENALIDAD PARA APLICAR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ITEM	FALTA DE SEGURIDAD	NIVEL DE FALTA
1	No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de las condiciones de trabajo.	Falta Grave
2	No implementar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el Comité de Central de SST de la Obra.	Falta Grave
3	No cumplir con las obligaciones en materia de capacitación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.	Falta Grave
4	No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad (inc. EPPs respectivos) que requiere.	Falta Leve
5	Falta de orden y limpieza no riesgosa para la integridad física y la salud.	Falta Leve
6	Falta de orden y limpieza riesgosa para la integridad física y la salud.	Falta Grave

Falta Leve: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de aplicación de la falta.

Falta Grave: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de aplicación de la falta.



MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián J. Díaz
GERENTE GENERAL
9



Cajamarca, 07/10/2025

CARTA N° 106-MACSELL/BN-LAREDO

Señor:

BANCO DE LA NACION

Referencia: Ejecución de la Obra "Demolición y Construcción de la Agencia 3 Laredo, La Libertad"

Asunto : PRESENTO LIQUIDACION DE OBRA

De mí especial consideración:

Sebastián Llanos Díaz, Representante legal de la empresa **MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL**, encargado de la Ejecución de la Obra en referencia, tengo a bien a dirigirme a Usted para expresarle mi saludo cordial, asimismo PRESENTAR LA LIQUIDACION DE OBRA EN MENCION.

Así mismo, mencionar que dicha liquidación ya ha sido presentada a la supervisión.

Se adjunta Link para descarga de documentos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fdgpbbyVoEaI0jIAh8mQOZ4ZRP9TUSHgv?usp=sharing>

Agradeciendo su pronta atención me despido cordialmente.

Atentamente

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL



San Borja, 02 de diciembre de 2025

CARTA N°273-2025-BN/2650

Señores

MACSELL CONTRATISTA GENERALES S.R.L

Avenida Manco Cápac N°664, Balneario 1, Distrito de Baños del Inca.

Cajamarca

Asunto : Pronunciamento de la Entidad respecto a la liquidación de obra presentada por el Contratista.

Referencia : a) Carta N°073-2025-SAYR-CONSULTOR/BN.
b) Carta N°106-MACSELL/BN-LAREDO.
c) Carta N°238-2025-BN/2650.
c) Contrato N°029789-2024-BN - Ejecución de obra.
d) Contrato N°029816-2024-BN - Supervisión de obra.
f) Informe N°152-2025-BN/2650.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el contrato de la referencia d), suscrito entre el Banco de la Nación y vuestra representada para la ejecución de la obra: "**Demolición y Construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad**", por el monto de **S/ 1,550,992.18** (Un millón quinientos cincuenta mil novecientos noventa y dos con 18/100 soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendario.

En atención a lo dispuesto por el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias, se informa que vuestra representada, mediante carta de la referencia b), presentó el **07 de octubre de 2025** la liquidación de la obra, adjuntando la documentación y los cálculos correspondientes.

Asimismo, mediante el documento de la referencia c), de fecha **09 de octubre de 2025**, la Entidad remitió dicha liquidación al Supervisor de Obra para su revisión técnica y elaboración del informe correspondiente.

En cumplimiento de ello, mediante carta de la referencia a), de fecha **09 de noviembre de 2025**, el Supervisor de Obra, señor **Yuri Rafael Saldaña Ahumada**, mediante Carta N°073-2025-SAYR-CONSULTOR/BN, presentó el **Informe de Liquidación de Obra N°015-2025-SUP/YRSA/SAYR**, realizando sus propios cálculos, los cuales difieren en **S/735.43** (Setecientos treinta y cinco con 43/100) incluido IGV respecto de los valores presentados por vuestra representada, siendo que la empresa consigna un monto total de **S/. 1,582,691.49** (Un millón quinientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y uno con 49/100 soles) incluido IGV, mientras que el Supervisor determina un total de **S/. 1,581,956.06** (Un millón quinientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y seis con 06/100 soles) incluido IGV.



MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840

Gerente General

Para una mejor apreciación del cálculo efectuado por el Supervisor de Obra, se presenta el siguiente detalle resumido.

**CÁLCULO DEL IMPORTE TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN, REALIZADO POR LA EMPRESA
MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.:**

CONCEPTO	A PAGAR
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA – A RECONOCER EN LIQUIDACIÓN	S/. 32,306.82
SALDO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/. 155,099.22
TOTAL	S/. 187,406.04
IMPORTE TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA	S/. 187,406.04

**CÁLCULO DEL IMPORTE TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN, REALIZADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA:**

CONCEPTO	A PAGAR
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA – A RECONOCER EN LIQUIDACIÓN	S/. 31,571.39
SALDO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/. 155,099.22
TOTAL	S/. 186,670.61
IMPORTE TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA	S/. 186,670.61

En ese sentido, se aplicarán deducciones en la liquidación por un total de **S/. 72,705.60 (Setenta y dos mil setecientos cinco con 60/100 soles)** incluido IGV, por costos de supervisión, conforme a la normativa vigente y a la responsabilidad del Contratista, así como una deducción adicional de **S/. 5,199.00 (Cinco mil ciento noventa y nueve con 00/100 soles)** incluido IGV, debido a la no instalación de los ordenadores de cola, hecho que constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El resultado del cálculo final de la liquidación se detalla en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	A PAGAR
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA – A RECONOCER EN LIQUIDACIÓN	S/. 31,571.39
SALDO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/. 155,099.22
TOTAL	S/. 186,670.61
RECONOCIMIENTO MAYORES COSTOS A LA SUPERVISIÓN	-S/. 72,705.60
COSTO ORDENADORES DE COLA	-S/. 5,199.00
IMPORTE TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA	S/. 108,766.01

Al respecto, la Entidad debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que, señala lo siguiente:

"Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.



MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes".

Lo subrayado y negrita es agregado

En atención a lo señalado y en cumplimiento del artículo 209 del Reglamento, se recomienda comunicar a vuestra representada que, la liquidación presentada por su representada se **OBSERVA**, remitiéndose a la vez la liquidación elaborada por el Supervisor de Obra — contenida en el documento de la referencia a) — la cual es acogida por el Banco de la Nación en su integridad.

En consecuencia, la Subgerencia de Infraestructura hace suya la liquidación elaborada por el Supervisor de Obra y la notifica a vuestra representada, otorgando un plazo de **quince (15) días calendario, desde el día siguiente de notificada la presente carta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para presentar su pronunciamiento**, caso contrario, de no hacerlo, se considerará consentida la liquidación elaborada por el Supervisor de Obra.

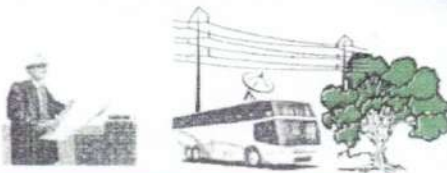
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;


.....
LUIS VICTOR ELIZARBE RAMOS
Subgerente
Infraestructura

MACSELL CONTRAT GRALES S.P.L.
RUC 20453649840

Sebastian Llanos Diaz
GERENTE GENERAL



Lima, 17 de diciembre de 2025

CARTA N° 108-MACSELL/BN-LAREDO

Señor:

Luis Víctor Elizarbe Ramos

Subgerente de Infraestructura

BANCO DE LA NACIÓN

Referencia

- a. Contrato N° 029789-2024-BN - Ejecución de obra, "Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad".
- b. Carta N° 273-2025-BN/2650, de fecha 2 de diciembre de 2025.

Asunto

Pronunciamiento respecto a la liquidación de obra.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el debido respeto, **a fin de absolver la Carta N° 273-2025-BN/2650**, por medio de la cual el Banco de la Nación hace suya la liquidación elaborada por el Supervisor de Obra y nos otorga el plazo de quince (15) días calendario, a fin de que nuestra representada brinde pronunciamiento.

Al respecto, corresponde efectuar el análisis del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (en adelante el RLCE).

Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra.

209.1. **El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un**



Macsell.srl@gmail.com

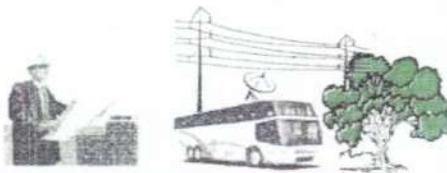


Cal. Integración SN – CP Tartar I - Baños del Inca - Cajamarca

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840

[Firma]
GERENTE GENERAL

942084774
969774858



décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias¹⁰³.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, **ya sea aprobando, observando, o elaborando otra**, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

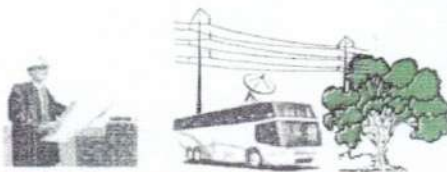
209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se





resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

(Subrayado nuestro)

La normativa aplicable es clara y taxativa, el numeral 2 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contempla únicamente tres (3) actuaciones posibles por parte de la Entidad frente a la liquidación presentada por el contratista: i) aprobarla, ii) formular observaciones, o iii) elaborar una nueva liquidación. No existe, **en consecuencia, habilitación normativa alguna que permita a la Entidad "hacer suya" la liquidación elaborada por la supervisión.**

Pese a ello, en el presente caso, la Entidad ha optado por un proceder no previsto ni permitido por la normativa vigente, al pretender adoptar como propia la liquidación emitida por el supervisor, actuación que resulta abiertamente contraria al procedimiento de liquidación de obra regulado en el artículo 209 del RLCE. Tal actuación carece de sustento legal y no puede producir efectos jurídicos válidos dentro del procedimiento de liquidación contractual.

En ese contexto, resulta incuestionable que la Entidad no aprobó la liquidación presentada por nuestra representada, no formuló observaciones dentro del marco normativo, ni elaboró una liquidación propia, incumpliendo así las alternativas legalmente previstas. En consecuencia, y conforme a lo dispuesto expresamente en el numeral 4 del artículo 209 del RLCE, corresponde tener por aprobada la liquidación presentada por el contratista, al haberse configurado el supuesto de aprobación automática por inacción válida de la Entidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, **nuestra representada procede a pronunciarse respecto de la Carta N.º 273-2025-BN/2650, referida a las supuestas observaciones formuladas por la supervisión,** para lo cual se analizarán de manera técnica y documentada los incidentes



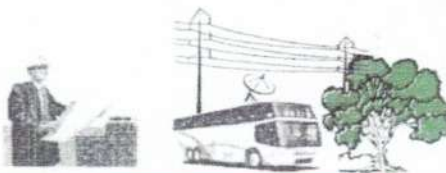


ocurridos durante la ejecución de la obra, los mismos que fueron debidamente considerados y sustentados en la liquidación oportunamente presentada.

Sobre la ejecución de la obra

1. Con fecha 04 de setiembre de 2024, el Banco de la Nación y MACSELL Contratistas Generales S.R.L. suscribieron el Contrato de Obra N.° 029789-2024-BN, para la ejecución de la obra "Demolición y Construcción de la Agencia 3 Laredo – La Libertad".
2. El plazo contractual fue establecido en 120 días calendario, computados a partir del 08 de setiembre de 2024. El monto contractual ascendió a S/ 1,550,992.18, incluido IGV.
3. La Entidad efectuó la entrega de terreno y se dio inicio formal a la ejecución de la obra conforme al contrato.
4. Durante los meses iniciales, el Contratista ejecutó las partidas conforme al expediente técnico, presentando valorizaciones mensuales que fueron revisadas y aprobadas por la Supervisión.
5. Durante la ejecución, se presentaron observaciones técnicas y situaciones operativas que motivaron la intervención de la Supervisión y de la Entidad.
6. La Entidad, mediante actos formales, dispuso la suspensión del plazo de ejecución, la cual fue comunicada y tramitada conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La suspensión fue ajena a responsabilidad del Contratista, manteniéndose la obra en estado de conservación, sin avance físico durante el periodo suspendido.
7. Una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, la Entidad autorizó la reanudación del plazo de ejecución, retomándose los trabajos conforme a la programación actualizada.
8. El Contratista continuó con la ejecución del saldo de partidas, cumpliendo las especificaciones técnicas y absolviendo las observaciones formuladas.





9. Con fecha 21 de junio de 2025, la obra fue concluida al 100%, conforme al expediente técnico y al contrato.
10. La Supervisión emitió informes favorables respecto al cumplimiento técnico, funcional y constructivo de la obra ejecutada.
11. No se identificaron vicios ocultos ni deficiencias estructurales que impidan la recepción.
12. Por ello, el 03 de julio de 2025, se suscribió el Acta de Recepción de Obra, con observaciones menores, las cuales fueron posteriormente levantadas por el Contratista.
13. El 08 de agosto de 2025, se verificó el levantamiento total de observaciones, quedando la obra formalmente recibida por la Entidad.

Respecto al cumplimiento oportuno de las partidas contractuales

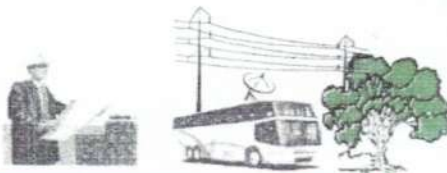
Se acredita de manera objetiva, técnica y legal que el contratista ha ejecutado y concluido el cien por ciento (100 %) de las partidas contractuales dentro del plazo contractual vigente, conforme a lo pactado y a la normativa de contrataciones del Estado, considerando el plazo efectivamente computable luego de las suspensiones formales y reinicios del plazo debidamente aprobados por la Entidad.

En efecto, el plazo contractual de ejecución no se agotó ni venció de manera continua, sino que fue válidamente suspendido en los periodos reconocidos por la Entidad, conforme al artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Durante dichos periodos, el cómputo del plazo se interrumpió, por lo que los días comprendidos en las suspensiones no integran el plazo de ejecución exigible al contratista.

Una vez dispuestos los reinicios del plazo, el contratista continuó la ejecución de la obra conforme al cronograma vigente, culminando la totalidad de las partidas contractuales antes del vencimiento del plazo efectivamente computable, sin que exista pronunciamiento técnico que declare incumplimiento del calendario de ejecución aprobado.

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20483649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL





Asimismo, el mayor tiempo transcurrido entre la culminación física de la obra y su recepción no constituye mora del contratista, en tanto dicho periodo se origina en causas atribuibles a la Entidad, tales como postergaciones de la recepción y observaciones ajenas a la ejecución de las partidas contractuales. **Conforme a la normativa aplicable, este lapso se asimila a plazo vigente, no pudiendo ser considerado como retraso imputable.**

De manera concordante, no existe acto administrativo válido que haya declarado el vencimiento del plazo por causa imputable al contratista, ni resolución que determine incumplimiento del calendario contractual. Por el contrario, **la Entidad permitió la continuación de la ejecución, recepcionó la obra y tramitó su liquidación, actuaciones incompatibles con la existencia de mora contractual.**

En consecuencia, queda plenamente acreditado que el contratista cumplió con la ejecución y culminación del objeto contractual dentro del plazo contractual vigente, considerando las suspensiones y reinicios formalmente reconocidos, por lo que, **no se configura mora ni corresponde la aplicación de penalidades, ni cualquier imputación por supuesto retraso injustificado.**

Sobre la concurrencia de causas no imputables al contratista que configuran retraso justificado

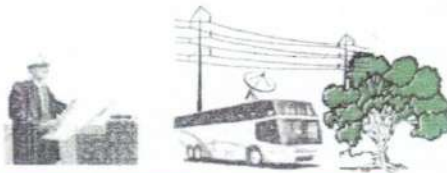
Se encuentra plenamente acreditado que la culminación del cien por ciento (100 %) de las partidas contractuales se produjo sin que el contratista incurra en mora, toda vez que el mayor tiempo empleado en la ejecución responde exclusivamente a causas objetivas, reales y verificables no imputables a su responsabilidad, **configurándose de manera inequívoca un retraso justificado conforme a la normativa vigente y a los principios que rigen la ejecución contractual.**

Sobre el particular, el numeral 5, del artículo 162 del RLCE, contempla lo siguiente:

Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

*162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, **se considera justificado el retraso y en consecuencia***





no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

(Subrayado nuestro)

En el presente caso, en primer lugar, el plazo contractual efectivamente computable no fue excedido por causa imputable al contratista, en tanto el cómputo del plazo fue válidamente interrumpido por suspensiones formales dispuestas por la Entidad, así como por periodos que, conforme a ley, se asimilan a plazo vigente, lo que excluye cualquier configuración de vencimiento del plazo contractual.

En segundo lugar, el mayor tiempo de ejecución se origina en deficiencias, vacíos y omisiones del expediente técnico aprobado por la Entidad, especialmente respecto de determinados elementos y equipamientos esenciales, lo que obligó al contratista a formular consultas técnicas, efectuar replanteos y realizar coordinaciones adicionales. Dichas deficiencias afectaron partidas ubicadas en la ruta crítica de la obra, generando un impacto directo en el plazo de ejecución que no puede ser atribuido al contratista.

En tercer lugar, durante la ejecución, la Entidad y la Supervisión formularon exigencias técnicas sobrevenidas y ajenas al alcance contractual originalmente pactado, condicionando la continuidad de los trabajos y la conformidad de partidas a la ejecución de prestaciones no previstas en el contrato. La atención de dichas exigencias, asumidas por el contratista en resguardo del interés público, demandó mayores tiempos de ejecución que, por mandato legal y por aplicación del principio de equilibrio económico-financiero, no pueden calificarse como mora del contratista.

En cuarto lugar, la Entidad y la Supervisión incurrieron en demoras injustificadas en la emisión de decisiones técnicas y administrativas esenciales, tales como la aprobación de valorizaciones, la absolución de consultas técnicas, la definición de criterios para equipamientos y acabados, y el pronunciamiento oportuno sobre solicitudes vinculadas a replanteos o prestaciones adicionales. Estas demoras generaron tiempos improductivos ajenos al control del contratista, alterando la programación contractual y constituyendo una causa directa y exclusiva de retraso no imputable.

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20453649840



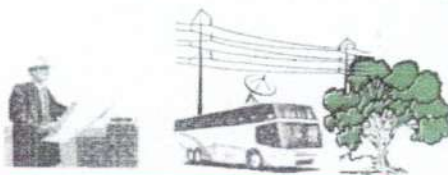
Macsell.srl@gmail.com



Cal. Integración SN – CP Tartar I - Baños del Inca - Cajamarca

Sebastián Llanos Díaz

942084774
969774858



En quinto lugar, aun cuando la obra se encontraba ejecutada al 100 %, la Entidad postergó injustificadamente la conformidad y recepción de la obra, invocando observaciones relacionadas con aspectos cuya provisión, habilitación o activación no dependía del contratista. El tiempo adicional generado por estas postergaciones se asimila normativamente a plazo vigente, no pudiendo ser considerado como mora, sino como un supuesto adicional de retraso justificado imputable a la Entidad.

Finalmente, los informes técnicos del Residente de Obra y de la Supervisión, órganos especializados designados por la propia Entidad, reconocen de manera expresa que el mayor tiempo de ejecución no es imputable al contratista, sino que obedece a las causas antes descritas. Dichos pronunciamientos técnicos no han sido desvirtuados por prueba técnica de igual o mayor valor, consolidando la acreditación del retraso justificado.

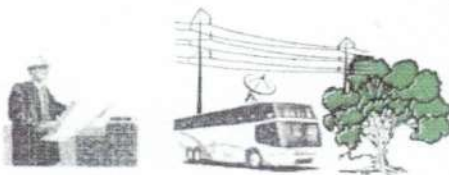
En consecuencia, queda demostrada de manera concluyente la inexistencia de mora del contratista, así como la configuración de un retraso plenamente justificado, conforme a la normativa de contrataciones del Estado y a los principios de buena fe, imputabilidad y equilibrio económico-financiero, careciendo de todo sustento técnico y legal cualquier intento de imputar responsabilidad, aplicar penalidades o trasladar costos derivados al contratista.

Sobre los requerimientos de la Entidad no imputables al contratista que retrasaron la conformidad y recepción de la obra

Habiéndose acreditado de manera objetiva y concluyente la existencia de un retraso justificado, se verifica que el mayor tiempo de ejecución no es atribuible al contratista, sino que responde a causas ajenas a su esfera de control y responsabilidad. En consecuencia, no se configura mora ni incumplimiento contractual alguno, conforme a la normativa vigente de contrataciones del Estado.

De conformidad con el artículo 162.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), no corresponde la aplicación de penalidades por mora cuando el contratista acredita que el mayor tiempo empleado en la ejecución no le es imputable. En el presente caso, dicha





acreditación se encuentra plenamente sustentada en los informes técnicos, el cuaderno de obra, las valorizaciones y las actuaciones de la propia Entidad, por lo que cualquier penalidad aplicada o pretendida carece de sustento legal.

Asimismo, conforme al artículo 189 del RLCE, la imputación al contratista de los mayores costos derivados del mantenimiento del servicio de supervisión solo resulta procedente cuando el atraso en la ejecución es imputable al contratista, supuesto que no se configura en el presente caso. Pretender trasladar dichos costos pese a la inexistencia de mora vulnera abiertamente el marco normativo aplicable y el principio de imputabilidad, desnaturalizando el régimen de responsabilidades contractuales.

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 178 del RLCE, durante los periodos de suspensión del plazo y aquellos asimilables a plazo vigente no corre el cómputo del plazo contractual, lo que refuerza que el mayor tiempo transcurrido no constituye atraso imputable ni genera consecuencias sancionatorias para el contratista.

En consecuencia, no corresponde la aplicación de penalidades por mora ni la imputación de mayores costos de supervisión al contratista, al no haberse configurado incumplimiento contractual alguno, resultando jurídicamente improcedente cualquier acto de la Entidad que pretenda sancionar o trasladar costos derivados de un retraso debidamente justificado.

Sobre la improcedencia de la aplicación de penalidades y del traslado de los costos de supervisión al contratista

Mediante el Memorando N° 350-2025-BN/2650, el Banco de la Nación señala que corresponde trasladar a nuestra representada el pago de la extensión del servicio de supervisión, según el artículo 189 del RLCE.

Al respecto, el artículo 189 del RLCE dispone:

Artículo 189. Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra.

En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, considerando



MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
53649840
50001111111111111111
GERENTE GENERAL



que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidación del contrato de ejecución de obra. La Entidad puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra, cuando corresponda.

(subrayado nuestro)

El artículo 189 del RLCE es categórico al establecer que la obligación del contratista de asumir los mayores costos de los servicios de inspección o supervisión únicamente se configura cuando el atraso en la ejecución de la obra es imputable al contratista. Es decir, la aplicación de dicha disposición está condicionada de manera expresa y excluyente a la existencia de mora atribuible al contratista, supuesto que no se configura en el presente caso, al haberse acreditado plenamente que el mayor tiempo de ejecución obedece a causas ajenas a su responsabilidad y, por tanto, constituye retraso justificado.

Pretender aplicar el artículo 189 del RLCE prescindiendo del requisito esencial de imputabilidad vacía de contenido la norma y desnaturaliza el régimen de responsabilidades contractuales, trasladando indebidamente al contratista los efectos económicos de hechos que no le son atribuibles, en abierta vulneración de los principios de legalidad, imputabilidad, razonabilidad y equilibrio económico-financiero que rigen la contratación pública.

Adicionalmente, se encuentra acreditado que la totalidad de las partidas contractuales ha sido ejecutada y concluida, sin que existan vicios ocultos ni defectos constructivos imputables al contratista. En ese sentido, los requerimientos formulados por la Entidad orientados a exigir el cumplimiento de especificaciones técnicas o condiciones no previstas en el contrato —bajo el pretexto de observaciones posteriores o supuestos vicios ocultos— carecen de sustento legal, al vulnerar los principios de legalidad contractual, inmutabilidad del objeto contractual y seguridad jurídica, pretendiendo imponer obligaciones inexistentes o ajenas al alcance contractual pactado.

En consecuencia, no corresponde trasladar a nuestra representada el pago de la extensión del servicio de supervisión, toda vez que no se configura atraso imputable ni incumplimiento





Desconocer el derecho del contratista al reconocimiento de dichos mayores gastos generales implicaría trasladarle indebidamente las consecuencias económicas de una demora imputable exclusivamente a la Entidad, vulnerando la normativa de contrataciones del Estado y desnaturalizando el régimen de distribución de riesgos propio de los contratos de obra pública.

En consecuencia, el periodo comprendido entre la culminación de la obra y su recepción tardía por parte de la Entidad debe ser reconocido como plazo vigente, correspondiendo el íntegro reconocimiento de los mayores gastos generales generados, al tratarse de una demora no imputable al contratista y plenamente justificada conforme al RLCE.

Sobre la inexistencia de vicios ocultos imputables al Contratista

En el presente caso, **no se ha incurrido en vicios ocultos imputables al contratista**, toda vez que la obra ha sido ejecutada y culminada íntegramente conforme al expediente técnico aprobado, al contrato y a la normativa de contrataciones del Estado, circunstancia que fue verificada por la Supervisión y reconocida por la propia Entidad mediante la recepción de la obra.

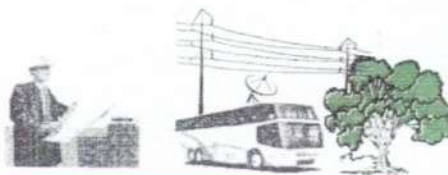
En primer lugar, conforme al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), la recepción de la obra constituye el acto mediante el cual la Entidad verifica y constata que la ejecución se ha realizado conforme a lo pactado. En el presente caso, **la obra fue recepcionada, sin que se haya formulado observación técnica vinculada a defectos constructivos ocultos ni a deficiencias estructurales atribuibles al contratista, lo que descarta de plano la existencia de vicios ocultos al momento de dicho acto.**

En segundo lugar, los supuestos “vicios ocultos” invocados posteriormente por la Entidad — como la exigencia de instalación de los denominados “ordenadores de cola” — no reúnen los elementos esenciales para ser calificados como tales, en tanto:

- No se trata de defectos constructivos, sino de pretendidas prestaciones adicionales o equipamientos;

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 2042649840
Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL





- No se encontraban fehacientemente previstos en el expediente técnico aprobado, al no figurar de manera expresa en planos, metrados, especificaciones técnicas ni presupuesto;
- No afectan la estabilidad, seguridad ni funcionalidad de la obra ejecutada, requisitos indispensables para configurar un verdadero vicio oculto.

En tercer lugar, **resulta jurídicamente improcedente pretender calificar como vicio oculto una obligación inexistente o ajena al alcance contractual, pues ello desnaturaliza la figura del vicio oculto, que no puede ser utilizada para incorporar prestaciones no pactadas ni corregir omisiones del expediente técnico imputables a la Entidad.**

Asimismo, debe resaltarse que las observaciones posteriores formuladas por la Entidad se producen cuando la obra ya se encontraba recepcionada y en etapa de liquidación, lo que evidencia que no se trata de defectos ocultos preexistentes, sino de exigencias extemporáneas orientadas a modificar el alcance contractual, en abierta vulneración de los principios de legalidad contractual, inmutabilidad del objeto del contrato y seguridad jurídica.

Finalmente, aceptar la existencia de los supuestos vicios ocultos invocados por la Entidad implicaría desconocer la ejecución total del 100 % de las partidas contractuales, lo cual contradice los informes técnicos, las valorizaciones aprobadas y la propia conducta de la Entidad, que permitió la recepción y tramitó la liquidación del contrato.

Sobre la procedencia de la devolución de la carta fianza

Corresponde la devolución inmediata de la carta fianza de fiel cumplimiento, toda vez que la obra ha sido ejecutada y culminada al cien por ciento (100 %), no existe incumplimiento contractual imputable al contratista, y no se ha configurado causal legal alguna que habilite su retención, conforme a la normativa de contrataciones del Estado.

En primer lugar, se encuentra acreditado que la obra fue recepcionada por la Entidad, aun cuando esta haya formulado observaciones posteriores, las cuales no desvirtúan la culminación total de las partidas contractuales. De conformidad con el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), la recepción de la obra constituye



MACSELL

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.



el acto mediante el cual la Entidad verifica y reconoce que la ejecución se ha realizado conforme al contrato, quedando agotada la obligación principal garantizada por la carta fianza.

En segundo lugar, conforme al artículo 209 del RLCE, la garantía de fiel cumplimiento solo puede mantenerse vigente hasta la culminación del contrato y la liquidación del mismo, siempre que existan obligaciones pendientes, penalidades válidamente aplicadas o montos debidamente determinados a cargo del contratista. En el presente caso, no existe resolución de incumplimiento, no existe recepción negativa, ni se ha determinado válidamente deuda exigible que justifique la retención de la garantía.

Por el contrario, lo que obra en el expediente es una liquidación observada por la Entidad, que pretende introducir descuentos extemporáneos y no sustentados, tales como costos de supervisión y supuestos incumplimientos vinculados a los denominados "ordenadores de cola", los cuales:

- No se encuentran fehacientemente previstos en el expediente técnico aprobado, ni cuentan con metrados, presupuesto ni cálculo económico válido;
- Han sido invocados con posterioridad a la recepción de la obra, bajo la impropia calificación de "vicios ocultos";
- No constituyen obligaciones pendientes exigibles, ni pueden ser utilizadas como sustento para mantener vigente una garantía cuyo objeto ya se ha extinguido.

Aceptar que tales observaciones justifiquen la retención de la carta fianza implicaría desnaturalizar la finalidad de la garantía de fiel cumplimiento, convirtiéndola en un mecanismo de presión indebida o de aseguramiento de controversias económicas aún no definidas, lo cual resulta contrario al principio de legalidad contractual y a la naturaleza accesoria de la garantía.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las penalidades por mora que la Entidad invoca ya han sido cobradas, conforme se desprende de la facturación efectuada, por lo que no existe duplicidad posible de aseguramiento que habilite la retención de la carta fianza. Mantenerla



Macsell.srl@gmail.com



Cal. Integración SN – CP Tartar I - Baños del Inca - Cajamarca

MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC 20153649840

Gerente Lizardo Díaz
942084774
969774858



vigente en tales condiciones constituye un enriquecimiento indebido y una afectación al equilibrio económico-financiero del contrato.

Finalmente, las observaciones posteriores formuladas por la Entidad no han sido debidamente notificadas dentro de los plazos legales, ni cuentan con sustento técnico suficiente, lo que refuerza que no existe obligación pendiente exigible que justifique la retención de la garantía.

Adicionalmente, **resulta incorrecto y jurídicamente impreciso que la Entidad señale la existencia de una "retención", toda vez que en el presente caso no se ha efectuado retención alguna de montos, sino que el contratista presentó oportunamente una carta fianza de fiel cumplimiento**, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.

En el presente caso, la Entidad aceptó expresamente la carta fianza presentada, por lo que no existe retención vigente ni montos retenidos que puedan ser objeto de compensación, aplicación o liberación. En consecuencia, cualquier afirmación de la Entidad que haga referencia a una supuesta "retención" carece de sustento fáctico y legal, constituyendo un error material en la interpretación y aplicación del régimen de garantías.

Por todo lo expuesto, **queda íntegra y válidamente absuelto el traslado conferido mediante la Carta N.º 273-2025-BN/2650**, al haberse demostrado de manera técnica, legal y documentada que la obra fue ejecutada y culminada al cien por ciento (100 %), dentro del plazo contractual vigente, sin mora ni incumplimiento imputable al contratista, y que las supuestas observaciones formuladas por la Entidad carecen de sustento fáctico, técnico y normativo.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y habiendo la Entidad incumplido las actuaciones legalmente previstas frente a la liquidación presentada por el contratista, esto es, aprobarla, formular observaciones válidas o elaborar una liquidación propia, **se ha configurado el supuesto de aprobación/consentimiento de la liquidación presentada por nuestra representada, la cual debe prevalecer como la única liquidación válida y eficaz del contrato**.



MACSELL

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.



En consecuencia, corresponde que la Entidad reconozca como aprobada la liquidación formulada por nuestra representada, disponiendo el pago de los saldos que de ella se deriven, así como la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento, sin aplicación de penalidades, descuentos indebidos ni imputación de costos que carecen de sustento legal.

Agradeciéndole la atención que se sirva dispensarle a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840


Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL

Anexos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1C9y-GJO9uXqxQTbhRvrtedPhmKQQB3NY?usp=sharing>

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20453649840


Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL



Macsell.srl@gmail.com



Cal. Integración SN – CP Tartar I - Baños del Inca - Cajamarca



942084774
969774858

TRUJILLO MARC
Centro de Conciliación y Arbitraje

Mz. A1 - Lote 9 - 2º Piso - Covicorti - Trujillo - Trujillo - La Libertad - Telf.: (044) 245960
RPC: 948312913 - RPM: #948523760 E-mail: trujillomarc@hotmail.com

R.U.C. N° 20559817792

BOLETA DE VENTA

0001- № 000268

Señor(es): MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL

Dirección: Tonijillo.

FECHA	03	02	26
-------	----	----	----

D.N.I.

[illegible]

NAVARRETE NAVARRETE IMPRESORES S.R.L.
R.U.C. 20481452563
Jr. Bolívar 976 - Cel. 94-9674374
Serie: 0001 del 00001 al 00500
Aut. 0937400063 - F.I. 03-04-2014

Gracias por Elegirnos...

~~CANCELADO~~

EMISOR

MACSELL CONTRAT GRALES S.R.L.
RUC 20457649840

Sebastián Llanos Díaz
GERENTE GENERAL